

1500281-57.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... no que respeita ao delito de roubo, tenho que materialidade e autoria delitiva restaram bem delineadas.

A materialidade restou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls.08/10 e de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14, e pela prova oral amealhada.

A autoria restou indubitosa.

Embora, como, visto o acusado tenha declarado não se recordar nada acerca dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500281-57.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-57.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2029895/2021 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA, 10924631 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA, 301/21/923 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA, 305/21/923 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA, 2029895 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATEUS CLEMENTE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 14h48min, na Rua Walfredo Tetzner, próximo ao número 677, Jardim Residencial Recanto Alvorada, nesta cidade e Comarca de Limeira, LUCAS MATEUS CLEMENTE DOS SANTOS, por duas vezes, ameaçou Helen de Fátima Amaral, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em morte.

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, LUCAS MATEUS CLEMENTE DOS SANTOS, por razões da condição de sexo feminino, por motivo fútil e mediante recurso que

dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua ex-companheira Helen de Fátima Amaral com o emprego de faca, causando-lhe diversos ferimentos descritos no laudo de fls. 40-41, sendo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta ainda que, após o fato acima descrito, LUCAS MATEUS CLEMENTE DOS SANTOS subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com faca, o veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, placas GF08967, pertencente à vítima Emerson Caires da Rocha.

Auto de exibição e apreensão de fls. 14.

Laudo de exame pericial de lesão corporal às fls. 45/46 e 79/80.

A denúncia foi recebida às fls. 51/53.

Laudo de exame pericial em peça às fls. 70/72 e laudo de exame pericial realizado no veículo às fls. 81/85.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação de fl. 166.

Sentença de extinção da punibilidade acerca do crime de dano em virtude do decurso do prazo decadencial (fls.159).

No curso da instrução foram ouvidas uma vítima, quatro testemunhas e um informante do juízo, bem como, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 407/416 pleiteando a procedência parcial da ação, para condenar o acusado quanto ao delito descrito no art. 157, §2º, III do CP, a extinção da punibilidade quanto ao delito de ameaça.

A Defesa apresentou memoriais escritos de fls. 402/405 requerendo a absolvição nos termos do art. 386, IV do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Inicialmente, verifico ser o caso de impronunciar o acusado quanto ao delito de tentativa de homicídio qualificado, porquanto o acervo probatório não se mostrou apto ao encaminhamento do acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Interrogado em juízo, o réu afirmou não se recordar de nada sobre os fatos pois estava sob efeito de álcool e de entorpecentes. Afirmou ter passado por clínica de reabilitação e, após deixar a internação, reatou o relacionamento com Helen e continuam juntos até hoje.

A vítima Helen e as testemunhas oculares Rhayla e Raissa e não foram localizadas para serem ouvidas em juízo.

O informante Gabriel Ramos de Siqueira afirmou que saiu com Helen na ocasião dos fatos, quando, do nada, Lucas apareceu. Helen pediu que o informante saísse para que ela resolvesse, mas na oportunidade o réu danificou seu carro. Antes das facadas sofridas por Helen, o Lucas disse: "qual dos dois vai morrer?", o que ele afirmou várias vezes. Asseverou que as duas amigas de Helen estavam no local. Não sabe dizer o motivo das ameaças e Helen nada falou, pois o relacionamento que mantinha com ela era tranquilo. Depois conversou com Helen quando ela estava no hospital, sendo que a vítima disse que Lucas a esfaqueou nas costas, quando caiu no chão e não viu mais nada. Afirmou que não mantém mais contato com Helen, Rhayla e Raissa. Respondeu que não estava presente no momento em que Lucas teria agredido a Helen.

Desse modo, embora existam provas de que a vítima teria sido agredida com uma faca, não se provou em juízo que o fato foi praticado pelo denunciado. Não mais subsistem os indícios de autoria que se imputou a Lucas, mormente porque a vítima dos fatos não foi mais localizada para ser ouvida em juízo, não obstante as inúmeras diligências.

Diversamente, no que respeita ao delito de roubo, tenho que materialidade e autoria delitiva restaram bem delineadas.

A materialidade restou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls.08/10 e de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14, e pela prova oral amealhada.

A autoria restou indubitosa.

Embora, como, visto o acusado tenha declarado não se recordar nada acerca dos fatos, a vítima Emerson da Rocha afirmou que no dia dos fatos havia deixado uma

cliente na rua, de forma que estacionou o seu veículo para atender a outra chamada. De repente viu uma discussão pelo retrovisor do carro, quando um rapaz se aproximou, agarrou em seu pescoço e com a faca em mãos dizia ao declarante que ele “tinha perdido”. Emerson pediu calma, tirou o cinto, quando ao acusado lhe pegou pela camisa e o tirou do carro. A vítima viu a faca de serra para pão, com cabo branco. Afirmou que seu carro foi localizado por volta das 20h30 e estava intacto. Disse que seu celular estava dentro do carro e não foi encontrado. A vítima pensou que o autor não tinha esfaqueado a vítima, pois pensou que era uma briga de casal normal.

As declarações da vítima foram referendadas pelas declarações prestadas pelo o Policial Militar Paulo Henrique Santos de Almeida, contou que a equipe diurna atendeu à ocorrência de homicídio e roubo e repassou ao declarante, juntamente com a equipe noturna. Repassadas as características do réu, iniciou o patrulhamento e encontraram o veículo de portas abertas no Jardim Piratininga, onde foi localizada a faca com sangue. A partir das diligências a vítima Emerson foi encontrada, que contou sobre o réu ter aparecido correndo com a faca e subtraiu o automóvel. Assim, presente a materialidade e comprovada a autoria delitiva, bem como, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a ação penal deve ser julgada procedente quanto a esta imputação.

Passo a individualizar e quantificar a pena do réu.

Em primeira fase não vislumbro circunstâncias que se afastem da própria configuração do delito, razão pela qual estabeleço a pena base em 4 anos reclusão e 10 dias multa.

Em segunda fase nada a considerar.

Em terceira fase demonstrada a presença da causa de aumento pelo uso de arma branca (faca), que foi inclusive apreendida no interior do veículo subtraído e reconhecida pela vítima. Desse modo, fixo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a gravidade em concreto do delito, roubo qualificado, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena. Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, pois não atendidos os requisitos do art. 44 e do art. 77 do Código Penal, respectivamente.

Por fim, no que respeita ao delito de ameaça, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial para representação, com fulcro no art. 414 caput e parágrafo único do CPP.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida contra LUCAS MATEUS CLEMENTE DOS SANTOS para:

IMPRONUNCIAR o réu quanto ao delito artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c.c. §2º-A, inc. I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as ressalvas do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal;

CONDENAR o réu como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso VII do CP, impondo-lhe uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 13 dias multa, fixados no mínimo legal;

3) EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do réu quanto ao delito descrito no art. 147, por duas vezes, c.c. art. 69 do Código Penal, com fulcro no art. 414 caput e parágrafo único do CPP.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um

decreto condenatório.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Limeira, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA